

1517657-41.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Cecilia Pinheiro da Fonseca

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... ostenta uma condenação definitiva por crime de roubo majorado pelo concurso de agentes no Processo nº 0059828-83.2014.8.26.0050 (fl. 73), atenta, ainda, à atenuante da confissão, compenso essa atenuante com a reincidência, de forma que aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), em razão da agravante da pandemia. Assim, a pena intermediária totaliza 02 (dois) anos, 08 (oito) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA

3ª Vara Criminal

1517657-41.2021.8.26.0228 - pág.

SENTENÇA

VISTOS.

LEANDRO JOSÉ DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, II, c/c os artigos 14, inciso II, e 61, inciso II, alínea “j”, todos do Código Penal, porque, em 22 de julho de 2021, às 13h30min, nesta Capital, no Bairro Tucuruvi, na Avenida Guapira, número 1, tentou subtrair para si, mediante escalada, botijões de gás do Restaurante La Floresta. O crime não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

A denúncia foi recebida em 05 de agosto de 2021 (fl. 128). E o réu, citado (fl. 175), ofereceu resposta escrita à acusação (fls. 184/185).

Ratificado o recebimento da denúncia, nesta data foram ouvidas uma funcionária da empresa-vítima e duas testemunhas da denúncia. Ao final, o réu foi interrogado.

As partes se manifestaram em debates. O Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição e desenvolveu pedidos subsidiários.

É o relatório.

DECIDO.

O pedido acusatório é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 06), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/14) e pelos elementos de prova colhidos em fase policial e judicial.

Não há dúvida, outrossim, acerca da autoria do crime patrimonial descrito na denúncia.

Silente na fase policial (fl. 10), o acusado, ouvido em Juízo sob o crivo do contraditório, confessou a autoria delitiva.

E a admissão da culpa do réu encontra respaldo nas demais provas produzidas em juízo.

A testemunha Eliene Jesus de Oliveira, cozinheira da empresa-vítima, reconheceu o acusado em solo policial (fl. 16). Afirma que estava cozinhando, quando acabou o gás, momento em que foi informada que um indivíduo estava subtraindo o botijão de gás. Informa que correu ao local, quando observou o acusado com o cilindro de gás pulando o muro, e que o agente dispensou o botijão.

A prova ainda encontra respaldo nos depoimentos dos policiais militares Pablo e Juliana, que reconheceram em Juízo o acusado. Ambos afirmam que foram acionados via Copom acerca da ocorrência de um furto em um estabelecimento comercial. Contam que foram ao local informado, onde se depararam com o suspeito do lado de fora do restaurante e o abordaram, sendo que este não ofereceu nenhuma versão aos fatos. A testemunha Pablo informa ainda que Leandro não estava com o botijão por não ter conseguido levar.

Diante de todo este contexto probatório, impossível a absolvição ou a desclassificação. Não há qualquer motivo para desacreditar nas palavras da funcionária da empresa-vítima e dos policiais, que sequer conheciam o acusado e não teriam qualquer razão para acusá-lo injustamente.

Comprovada pela prova oral e pericial a qualificadora da escalada. O laudo pericial juntado aos autos atesta que a altura máxima do muro era superior a três metros (fl. 142), tendo a testemunha Eliene confirmado que o réu o escalou para adentrar no estabelecimento.

O crime não chegou a se consumar, vez que o réu não conseguiu subtrair a res, não havendo, portanto, a inversão da posse.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a tentativa do crime de furto qualificado pelo réu.

Passo a dosar a pena.

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifica-se que o réu é portador de Maus antecedentes, porquanto já fora condenado definitivamente por tentativa do crime do artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, no Processo nº 0100069-07.2011.8.26.0050 (fl. 74). Fixo, pois, a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo cominado à espécie, resultando em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa no valor de 11 (onze) dias-multa, esses calculados em seu mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, reconhecidas as agravantes da calamidade pública, vez que o crime fora cometido durante a pandemia da Covid-19, bem como da reincidência, vez que o réu ostenta uma condenação definitiva por crime de roubo majorado pelo concurso de agentes no Processo nº 0059828-83.2014.8.26.0050 (fl. 73), atenta, ainda, à atenuante da confissão, compenso essa atenuante com a reincidência, de forma que aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), em razão da agravante da pandemia. Assim, a pena intermediária totaliza 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e multa no valor de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento de pena e considerando o "iter criminis" percorrido, diminuo a pena em ½ (metade), de forma que a pena alcança 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa no valor de 06 (seis) dias-multa.

Tendo-se em vista o quantum da pena, bem como a reincidência e os maus antecedentes do condenado, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, consoante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", e 3º, do Código Penal.

Vez que o réu é reincidente e registra maus antecedentes, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o réu LEANDRO JOSÉ DE LIMA como incurso no artigo 155, §4º, inciso II, c/c os artigos 14, inciso II, e 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e multa no valor de 06 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Vez que o réu permaneceu em liberdade ao longo do processo, assim permanecerá em caso de recurso.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de setembro de 2022.

Juiz de Direito: Dr. Cecilia Pinheiro da Fonseca

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA